

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AULA RESUMO III

ENTIDADES PARAESTATAIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL – OS:

Lei n. 9.637/1998 – Art. 1º O Poder Executivo **poderá qualificar** como ORGANIZAÇÕES SOCIAIS pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas **ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde**, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. São “**entidades de interesse social e utilidade pública**”.

Obs.: A qualificação é conferida a pessoas jurídicas que já existem. As Organizações Sociais assumem o papel de atuar em nome do Estado, com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços. Por exemplo, em alguns Estados e Municípios, existem OS que cuidam da gestão de estabelecimentos de saúde. Os profissionais atuantes no local continuam sendo contratados pelo Poder Público.



5m

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP:

Lei n. 9790/1999 – Art. 1º **Podem qualificar-se** como ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos **que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos**, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. Entidades qualificadas para o “**fomento e a execução das atividades de interesse público**”.

Obs.: As OSCIP também são pessoas jurídicas de direito privado já existentes, no entanto, precisam estar constituídas e em funcionamento por, no mínimo, 3 anos. Além disso, a OSCIP não celebra contrato de gestão, uma vez que não substitui o Estado, mas atua em cooperação com ele, nas mesmas áreas de interesse público.

Pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividades de lazer, cursos de inglês, e outras atividades voltadas à educação, cultura e lazer podem ser qualificadas como OSCIP.



DIRETO DO CONCURSO

01. (FGV/2024/PREFEITURA DE MACAÉ - RJ/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO) As mudanças institucionais no setor público são fundamentais para adaptar as estruturas e os processos às novas demandas sociais, econômicas e tecnológicas, promovendo maior eficiência na gestão pública. Assinale a opção que indica o tipo de organização sem fins lucrativos que recebe qualificação do governo para atuar em áreas de interesse público.

- a) Organização Social.
- b) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
- c) Conselho Deliberativo.
- d) Organização Social de Interesse Público.
- e) Consórcio Público.



10m



Tanto as OS quanto as OSCIP atuam em áreas de interesse público. Contudo, a resposta correta para essa questão é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, uma vez que o próprio nome da entidade já expressa que as atividades desenvolvidas são de interesse público.

02. (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-AC/ANALISTA MINISTERIAL/ÁREA: DIREITO) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

As organizações sociais têm personalidade jurídica de direito privado, não devem ter finalidade lucrativa e se destinam a atuar em áreas como cultura e saúde, entre outras.



De acordo com o art. 1º da Lei n. 9.637/1998, o Poder Executivo poderá qualificar como Organizações Sociais **pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas** ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, **à cultura e à saúde**, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.

O.S. - Lei n. 9637/1998	O.S.C.I.P - Lei n. 9790/1999
Substituir órgãos e entidades da Adm. Pública	Atuação ao lado do Estado
Parceria firmada por Contrato de Gestão	Formalização da parceria por Termo de Parceria
Qualificação é ato discricionário	Qualificação é ato vinculado
Qualificação depende de aprovação pelo Ministro de estado ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social da OS	Qualificação concedida pelo Ministério da Justiça*
Exigência de Conselho de Administração, com participação de representantes do poder público	Não se exige que Conselho de Administração, nem participação de representantes do poder público
Não se exige Conselho Fiscal	Exigência de Conselho Fiscal
Pode ser contratada por dispensa de licitação	Não há previsão de contratação direta
Desqualificação: Poder Executivo, em processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa	Desqualificação: a pedido da própria entidade, por iniciativa de qualquer cidadão ou do Ministério Público, em processo administrativo ou judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa
Não há prazo mínimo de funcionamento	Funcionamento há pelo menos 3 anos



15m

Obs.: A depender do governo, a denominação do Ministério da Justiça pode mudar.

03. (CESPE/CEBRASPE/2024/MMA/ANALISTA AMBIENTAL) A respeito da gestão pública, julgue o item a seguir.

A Lei da OSCIP institui a quebra do monopólio do Estado, ou seja, considera que políticas e ações públicas podem ser ofertadas pela sociedade civil, deixando de ser executadas exclusivamente pelo Estado.



A OSCIP atua ao lado do Estado, por isso, diz-se que ocorre uma quebra no monopólio do Estado. Nesse sentido, as políticas e ações públicas, antes exclusivas do Estados, passam a ser executadas também pelas OSCIP.

04. (FGV/2024/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADMINISTRAÇÃO) Em relação às Organizações Sociais e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do Art. 37 da Constituição Federal de 1988.
- b) A execução do objeto do Termo de Parceria firmado com OSCIP será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.
- c) Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
- d) Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade subsidiária.
- e) Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública por Organização Social, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes.



Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade **solidária**.



05. (FGV/2024/CÂMARA DE FORTALEZA - CE/ADVOGADO) O Município Alfa recebeu diversos requerimentos escritos de potenciais interessados em obter a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), visando à celebração de parcerias com o Poder Público. Nesse cenário, desde que preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 9.790/1999, é correto afirmar que a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) poderá ser concedida a uma

- a) entidade de benefício mútuo destinada a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios.
- b) associação privada que promove o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza.
- c) organização partidária, inclusive suas fundações.
- d) associação de classe.
- e) cooperativa.



Lei n. 9.790/1999 - Art. 2º Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3º desta Lei:

I - as sociedades comerciais;

II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;

V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;

VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras;

IX - as organizações sociais;

X - as cooperativas;

XI - as fundações públicas;

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas;

XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

Dentre as opções, apenas a associação privada que promove o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza pode ser qualificada como OSCIP. As demais estão previstas no art. 2º da Lei n. 9.790/1999, compondo o rol de entidades que não podem ser qualificadas como OSCIP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – O.S.C – LEI N. 13.109/2014:

Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em **termos de colaboração**, em **termos de fomento** ou em **acordos de cooperação** (art. 1º).

06. (FGV/2024/TCE-PA/AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO) As mudanças institucionais no setor público envolvem reformas estruturais e culturais destinadas a melhorar a eficiência, transparência e responsividade das instituições governamentais. Assinale a opção que indica uma entidade sem fins lucrativos no Brasil, qualificada pelo governo para atuar em áreas de interesse público, como educação, saúde, meio ambiente e cultura.

- a) Consórcio público.
- b) Agência reguladora.
- c) Agência executiva.
- d) Organização social.
- e) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).



25m

As **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)** são entidades sem fins lucrativos qualificadas pelo governo para atuar em áreas de interesse público, como educação, saúde, meio ambiente e cultura.

Organização da Sociedade Civil – O.S.C: As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso:

- **Termo de Colaboração:** instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; Tem chamamento público.**
- **Termo de Fomento:** instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; Tem chamamento público.**

- **Acordo de Cooperação:** instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **que não envolvam a transferência de recursos financeiros; Não exige chamamento público.**

07. (FGV/2023/TCE-BA/AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO) As autoridades competentes do Estado da Bahia visam a estabelecer uma parceria da Administração Pública com organização da sociedade civil para alcançar finalidade de interesse público, que não envolverá a transferência de recursos financeiros, atinente à promoção da saúde e segurança alimentar das crianças nas respectivas escolas públicas. Considerando os instrumentos para a formalização de vínculos com o terceiro setor, aquele pretendido na situação descrita é designado:

- a) termo de colaboração;
- b) contrato de gestão;
- c) termo de parceria;
- d) acordo de cooperação;
- e) termo de fomento.



O contrato de gestão e o termo de parceria não são instrumentos de formalização de vínculos com as Organizações da Sociedade Civil. O contrato de gestão está relacionado às OS, enquanto o termo de parceria está vinculado às OSCIP. Nesse caso, o instrumento utilizado será o **acordo de cooperação**, uma vez que não haverá transferência de recursos financeiros.

08. (FGV/2025/TCE-RR/AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO) O Estado de Roraima pretende implementar política de monitoramento de secas e focos de incêndio no exercício financeiro de 2025. Para garantir a viabilidade e a economicidade do projeto, a administração estadual proporá a transferência de recursos públicos para firmar parceria com a organização da sociedade civil Alfa, especialista em técnicas de georreferenciamento por satélite ótico. Essa parceria vai permitir a obtenção de dados e informações suficientes para orientar o Poder Público na execução da política de monitoramento, permitindo a sua atuação tempestiva nos casos de incêndio, com benefício real para a população diretamente afetada. Em paralelo, a organização da sociedade civil Beta pretende acessar, em tempo real, os dados de georreferenciamento obtidos pelo Estado de Roraima na parceria supramencionada. O objetivo é realizar o monitoramento das queimadas e estabelecer parâmetros e comportamentos que possam identificar a potencial origem criminosa de tais queimadas, permitindo a futura propositura de políticas de segurança pública baseadas em dados. Para isso, pretende firmar parceria com o Estado de Roraima, sem transferência de recursos públicos. Considerando as disposições da Lei n. 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, os instrumentos jurídicos adequados a serem firmados pelo Estado de Roraima com as organizações Alfa e Beta são, respectivamente,

- a) o termo de transferência e o termo de colaboração.
- b) o termo de fomento e o termo de colaboração.
- c) o termo de colaboração e o acordo de cooperação.
- d) o termo de ajustamento de gestão (TAG) e o termo de fomento.
- e) o termo de ajustamento de conduta (TAC) e o acordo de cooperação.



O instrumento jurídico a ser firmado entre a administração estadual e a organização Alfa é o termo de colaboração, uma vez que haverá transferência de recursos públicos. Por outro lado, o instrumento firmado entre o Estado de Roraima e a organização Beta é o acordo de cooperação, visto que não envolve a transferência de recursos.

09. (CESPE/CEBRASPE/2023/TC-DF/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA AUDITORIA) No que se refere ao terceiro setor e ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. A escolha de organização da sociedade civil para firmar parceria com o poder público no Distrito Federal será feita por procedimento com chamamento público regido por edital, o qual deve aceitar interessados nas parcerias de forma contínua e por prazo indeterminado.



A realização de chamamento público para firmar parcerias entre organizações da sociedade civil e o poder público não é obrigatória.

ENTES DE APOIO:

- Instituídas por particulares, e não pelo Estado. Exemplos: Fundação Eliseu Alves (presta apoio à Embrapa), Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa – FUNDEP (presta apoio à UFMG), Fapex - Fundação de apoio à pesquisa e à extensão (Apoio ao CNPQ, UFBA etc);
- Fundação, associação ou cooperativa;
- Vínculo jurídico com a Administração Pública (Direta ou Indireta) por meio de convênio;
- Responsabilidade Civil Objetiva (Art. 37, § 6º, da CF) e prazo prescricional quinquenal (Lei n. 9494/1997) segundo o STJ (AREsp 1893472, de 21/06/2022).



35m

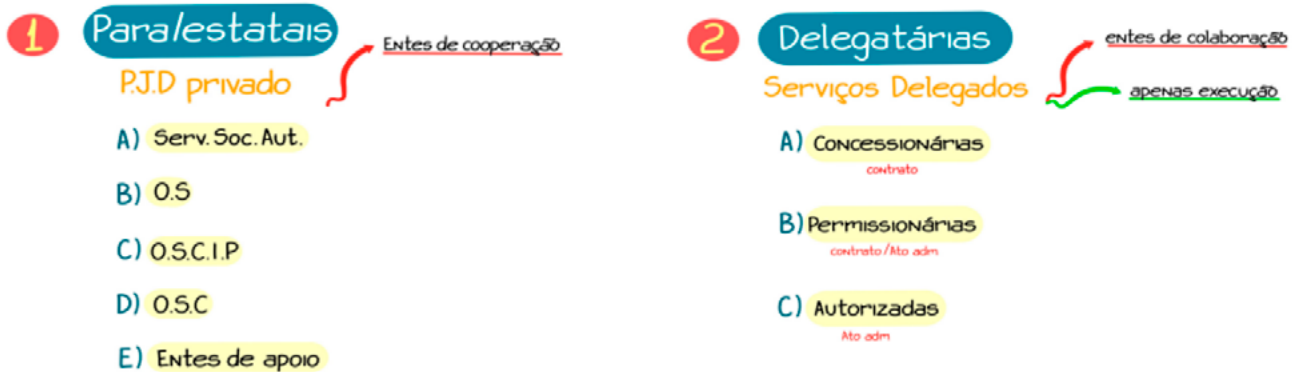
10. (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-PR/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA: ADMINISTRATIVA) A respeito das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta.

- a) As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCI) devem atuar com base em contratos de gestão firmados com a administração pública.
- b) Consoante o entendimento majoritário da doutrina, as entidades paraestatais têm natureza de autarquia.
- c) Os serviços sociais autônomos prestam serviço público por delegação estatal prevista em lei.
- d) As entidades de apoio são instituídas por lei e adotam, necessariamente, a forma jurídica de fundação.
- e) Entidades do terceiro setor são, em linhas gerais, pessoas jurídicas de direito privado, não estatais, sem fins lucrativos e que desempenham atividade de interesse público.



- a) As OSCIP atuam por meio dos **termos de parceria** firmados com a Administração Pública.
- b) As entidades paraestatais não têm natureza de autarquia.
- c) Os serviços sociais autônomos não prestam serviço público por delegação estatal.
- d) As entidades de apoio são instituídas por particulares, e podem adotar a forma jurídica de fundação, associação ou cooperativa.

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA



GABARITO

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 01. b | 05. b | 09. E |
| 02. C | 06. e | 10. e |
| 03. C | 07. d | |
| 04. d | 08. c | |

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.